



PUTUSAN
Nomor 917 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KARVAN W. MOGALANA, bertempat tinggal di Kpn. Palalargon, RT 01, RW 04, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Perry Cornelius P. Sitohang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Perry Cornelius Sitohang & Co., berkantor di Senayan Trade Center, Lantai 4, Nomor 69, Jalan Asia Afrika, Pintu IX, Gelora Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ENDAH binti H. TOHIR**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Angin Gadog, RT 005, RW 01, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
2. **DULOH bin H. TOHIR**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Angin Gadog, RT 005, RW 01, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
3. **APIP UDIN bin DIDING bin H. TOHIR**, bertempat tinggal di Jalan Muara I, RT 003, RW 002, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
4. **NURAENI binti H. TOHIR**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Angin Gadog, RT 005, RW 01, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
5. **DIDIH bin H. TOHIR**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Angin Gadog, RT 005, RW 01, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 14 hal.Put. Nomor 917 K/Pdt/2023



6. **SITI HASANAH binti H. TOHIR**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Angin Gadog, RT 003, RW 06, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
7. **ICE NURAENI binti H. TOHIR**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Angin Gadog, RT 005, RW 01, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
8. **HOLISOH binti H. TOHIR**, bertempat tinggal di Kp. Muara, RT 001, RW 011, Desa Pasir, Kelurahan Sindang Rasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
9. **ABIDIN bin H. TOHIR**, bertempat tinggal di Kp. Alamat, Kp. Muara Peundeuy, RT 001, RW 011, Desa Pasir, Kelurahan Sindang Rasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;

Dalam hal kesemuanya ini memberi kuasa kepada Fitriati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Usep Supratman, S.H., M.H., berkantor di Belanova Country Mall, Jalan M. H. Thamrin, Nomor 8, Blok KS, Nomor 1, Sentul, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **YEYEH RUHIYAT bin BASIT**, bertempat tinggal di Cipedes Tengah, RT 03, RW 04, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
2. **EDI SUTISNA bin BASIT alias ENDANG**, bertempat tinggal di Cipedes Hilir, RT 03, RW 01, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
3. **ADE KANDI bin BASIT**, bertempat tinggal di Cipedes Tengah, RT 03, RW 04, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;

Halaman 2 dari 14 hal.Put. Nomor 917 K/Pdt/2023



4. **Ny. SRI HARTINI binti BASIT alias NYAI**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Angin, RT 01, RW 02, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
5. **MAS'AN DJADJULI**, selaku PPAT Sementara Kecamatan Megamendung, beralamat di Kantor Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
6. **KEPALA KANTOR AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor;
7. **KEPALA DESA PASIR ANGIN KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di Kantor Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Desa Pasir Angin, tanggal penerbitan 18 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 134/Pasir Angin/2016 tanggal 11-02-2016, luas 8.936 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Karvan W. Mogalana, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: berbatasan tanah Milik H. Abidin,
Sebelah timur	: berbatasan tanah Duloh,
Sebelah barat	: berbatasan tanah darat,

Halaman 3 dari 14 hal.Put. Nomor 917 K/Pdt/2023



Sebelah selatan : berbatasan dengan selokan;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat V;
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Kp. Pasir Angin, RT 04, RW 02, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, sebagaimana SPPT Nomor 32.03.091.011.001-0255.0/94-01., dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah Bapak Abidin,

Sebelah timur : tanah milik Pak Duloh,

Sebelah barat : tanah Bapak Jodi,

Sebelah selatan : selokan;

5. Menyatakan batal dan tidak sah jual beli yang dilakukan antara almarhum Marsiti (orang tua Tergugat I sampai Tergugat IV) dan Tergugat V yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat VI sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 274/Mgm/XII/1995, tanggal 28 Desember 1995;
6. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Desa Pasir Angin, tanggal penerbitan 18 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 134/Pasir Angin/2016, tanggal 11-02-2016, luas 8.936 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Karvan W. Mogalana sebagaimana batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan tanah milik H. Abidin,

Sebelah timur : berbatasan tanah Duloh,

Sebelah barat : berbatasan tanah darat,

Sebelah selatan : berbatasan dengan selokan;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian berupa:

1) Kerugian materiil:

Para Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi hak Para Penggugat sebagai pemilik sah atas bidang tanah dimaksud, bahwa

Halaman 4 dari 14 hal.Put. Nomor 917 K/Pdt/2023



perbuatan Tergugat I yang menjual tanah milik Para Pengugat kepada Tergugat II nyata nyata telah merugikan Para Penggugat, sehingga jika dihitung apabila jual beli dilaksanakan pada saat ini maka kerugian materiil dimaksud adalah luas tanah $8936 \text{ m}^2 \times \text{Rp}500.000,00$ sebesar $\text{Rp}4.468.000.000,00$ (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

2) Kerugian *immateriil*:

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat V yang telah merugikan Para Penggugat secara *immateriil*, adapun kerugian *immateriil* yang apabila dinilai dengan uang sebesar $\text{Rp}1.000.000.000,00$ (satu miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat VI untuk mencabut dan membatalkan Akta Jual Beli Nomor 274/Mgm/XII/1995, tanggal 28 Desember 1995;

9. Menghukum Tergugat VII untuk mencabut dan membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Desa Pasir Angin, tanggal penerbitan 18 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 134/Pasir Angin/2016, tanggal 11-02-2016, luas 8.936 m^2 (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Karvan W. Mogalana, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan tanah milik H. Abidin,

Sebelah timur : berbatasan tanah Duloh,

Sebelah barat : berbatasan tanah darat,

Sebelah selatan : berbatasan dengan selokan;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III, IV:

- Perihal gugatan *error in persona*;

Eksepsi Tergugat VII:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut (*absolute competentie*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PN Cbi, tanggal 28 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah seluas 8.936 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Kp. Pasir Angin, RT 04, RW 02, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, sebagaimana SPPT Nomor 32.03.091.011.001-0255.0/94-01., dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah utara : tanah Bapak Abidin,
Sebelah timur : tanah milik Pak Duloh,
Sebelah barat : tanah Bapak Jodi,
Sebelah selatan : selokan;
3. Menyatakan batal dan tidak sah jual beli yang dilakukan antara Almh. Marsiti (orang tua Tergugat I, II, III, dan IV) dan Tergugat V yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat VI sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 274/Mgm/XII/1995, tanggal 28 Desember 1995;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Desa Pasir Angin, tanggal penerbitan 18 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 134/Pasir Angin/2016 tanggal 11-02-2016, luas 8.936 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Karvan W. Mogalana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap objek tanah sengketa;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 6 dari 14 hal.Put. Nomor 917 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp4.641.000.00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 394/PDT/2018/PT BDG, tanggal 6 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat V tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 28 Maret 2018, Nomor 144/Pdt.G/2017/PN Cbi, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Para Terbanding/Para Penggugat, Para Turut Terbanding/Tergugat I, II, III, IV dan para ahli waris Alm. Marjaeli yang lain (anak dari H. Rogayah (Almh.), anak dari H. Sobana/Suri (Alm.), anak dari Hj. Haryam Almh., anak dari Empak Alm., anak dari Hj. Khodijah (Almh.), sebagai pemilik atas tanah seluas 8.936 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Kp. Pasir Angin, RT 04, RW 02, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor sebagaimana SPPT Nomor 32.03.091.011.001-0255.0/94-01., dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah Bapak Abidin,
 - Sebelah timur : tanah milik Pak Duloh,
 - Sebelah barat : tanah Bapak Jodi,
 - Sebelah selatan : selokan;
 - Menyatakan batal dan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh Almh. Marsiti (orang tua Para Turut Terbanding/Tergugat I, II, III, IV) dengan Pembanding/Tergugat V yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Terbanding V/Tergugat VI sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 274/Mgm/XII/1995, tanggal 28 Desember 1995;



- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Desa Pasir Angin, tanggal penerbitan 18 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 134/Pasir Angin/2016 tanggal 11-02-2016, luas 8.936 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Karvan W. Mogalana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap objek tanah sengketa;
- Menghukum Pembanding/Tergugat V untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 394/PDT/2018/PT BDG *juncto* 144/Pdt.G/2017/PN Cbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 14 hal.Put. Nomor 917 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung 394/PDT/2018/PT BDG, tanggal 6 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cibinong 144/Pdt.G/2017/PN Cbi, tanggal 28 Maret 2018;
3. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk semua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Cibinong, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah seluas $\pm 8.936 \text{ m}^2$ (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) telah diperjualbelikan oleh Ny. Marsiti binti Marja Eli alias H. Marjuki (almarhum) orang tua (ibu) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat V sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 274/Mgm/XII/1995, tanggal 28 Desember 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mas'an Djadjuli, S.H. (Tergugat VI) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;

Halaman 9 dari 14 hal.Put. Nomor 917 K/Pdt/2023



Bahwa tanah yang dijual Ny. Marsiti binti Marja Eli alias H. Marjuki seluas $\pm 8.936 \text{ m}^2$ (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) masih atas nama Marja Eli, sehingga masih merupakan harta warisan Alm. Marja Eli yang belum dibagi kepada ahli warisnya (Para Penggugat dan Para Tergugat serta ahli waris yang lainnya), maka jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh Ny. Marsiti binti Marja Eli alias H. Marjuki semasa hidupnya kepada Tergugat V haruslah dilakukan dengan persetujuan ahli waris, sehingga jual beli tanah seluas $\pm 8.936 \text{ m}^2$ (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) antara Ny. Marsiti binti Marja Eli alias H. Marjuki (almarhum) orang tua (ibu) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Kepada Tergugat V sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 274/Mgm/XII/1995, tanggal 28 Desember 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mas'an Djadjuli, S.H. (Tergugat VI) selaku PPAT Sementara Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, harus dinyatakan tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum, karena jual beli tersebut dilakukan tanpa persetujuan ahli waris yang lain;

Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Ny. Marsiti binti Marja Eli alias H. Marjuki atas tanah seluas $\pm 8.936 \text{ m}^2$ (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) kepada Tergugat V berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 274/Mgm/XII/1995 tanggal 28 Desember 1995 yang dibuat di hadapan Tergugat VI selaku PPAT Sementara Kecamatan Megamendung menjadi tidak sah, karena dilakukan tanpa persetujuan ahli waris yang lainnya, yang mengakibatkan Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Desa Pasir Angin, tanggal 18 Mei 2016 atas nama Tergugat V menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian



itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 394/PDT/2018/PT BDG, tanggal 6 Desember 2018, yang memperbaiki Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 144/Pdt.G/2017/PN Cbi, tanggal 28 Maret 2018, harus diperbaiki sepanjang mengenai menambah amar dalam eksepsi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, II, III, dan IV ditolak untuk seluruhnya, maka dalam amar Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 394/PDT/2018/PT BDG, tanggal 6 Desember 2018 perlu ditambahkan amar menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KARVAN W. MOGALANA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang



Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **KARVAN W. MOGALANA**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 394/PDT/2018/PT BDG, tanggal 6 Desember 2018, yang memperbaiki Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 144/Pdt.G/2017/PN Cbi, tanggal 28 Maret 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Terbanding/Para Penggugat, Para Turut Terbanding/Tergugat I, II, III, IV dan para ahli waris Alm. Marjaeli yang lain (anak dari H. Rogayah (Almh.), anak dari H. Sobana/Suri (Alm.), anak dari Hj. Haryam Almh., anak dari Empak Alm., anak dari Hj. Khodijah (Almh.), sebagai pemilik atas tanah seluas 8.936 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Kp. Pasir Angin, RT 04, RW 02, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor sebagaimana SPPT Nomor 32.03.091.011.001-0255.0/94-01., dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah Bapak Abidin,
 - Sebelah timur : tanah milik Pak Duloh,
 - Sebelah barat : tanah Bapak Jodi,
 - Sebelah selatan : selokan;
3. Menyatakan batal dan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh Alm. Marsiti (orang tua Para Turut Terbanding/Tergugat I, II, III, IV) dengan Pembanding/Tergugat V yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut

Halaman 12 dari 14 hal.Put. Nomor 917 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding V/Tergugat VI sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 274/Mgm/XII/1995, tanggal 28 Desember 1995;

4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Desa Pasir Angin, tanggal penerbitan 18 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 134/Pasir Angin/2016 tanggal 11-02-2016, luas 8.936 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Karvan W. Mogalana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap objek tanah sengketa;

5. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 hal.Put. Nomor 917 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal.Put. Nomor 917 K/Pdt/2023